



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL GENERAL LATACUNGA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. HGLA-052-2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO DEL PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA RADIOGRÁFICO / FLUOROSCOPICO - MÓVIL CON FLAT PANEL PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL LATACUNGA

CÓDIGO: SIE-HGLA-2024-040

HOSPITAL GENERAL LATACUNGA

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, el **Hospital General Latacunga**, representada legalmente por la señora **Mgs. Paula Marcela Vega Rivera**, en calidad de **Directora Administrativa**, a quien en adelante se le denominará “contratante”; y, por otra, la empresa **DIMED HEALTHCARE S.A.**, constante en el **RUC. 1793193550001**, representada legalmente por el señor **Luis Enrique Zambrano Ferrer, Gerente General**, a quien en adelante se le denominará “Contratista”.

Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.1. De conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y su Reglamento General, el Plan Anual de Contratación de la contratante, contempla la ejecución de: “Adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de un Sistema Radiográfico / Fluoroscópico - Móvil con Flat Panel para el servicio de imagenología del Hospital General Latacunga”.

1.2. Mediante Resolución Administrativa Nro. IESS-HG-LA-DA-2024-0234-R de fecha 25 de julio de 2024, emitida por la Máxima Autoridad del Hospital General Latacunga, se autorizó el inicio y se aprobó los pliegos, presupuesto referencial y demás documentos del procedimiento signado con el código SIE-HGLA-2024-040 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA RADIOGRÁFICO / FLUOROSCOPICO - MÓVIL CON FLAT PANEL PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL LATACUNGA; por un valor de USD \$ 251.000,00 (DOSIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 00/100), más IVA.

1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No. 240, Oficio de Compromiso de IVA No. 48600000000-106-2024; y, Oficio de Compromiso Futuro y de IVA No. 48600000000-036-P-2027-2034; conforme consta en la certificación conferida por el señor Ing. Víctor Hugo Valencia Corrales, Jefe Financiero - Hospital General de Latacunga, mediante memorando Nro. IESS-HG-LA-JF-2024-1981-M de fecha 11 de julio de 2024.

1.4. Se realizó la respectiva convocatoria el 25 de julio de 2024, a las 17:30:00, a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

1.5. Luego del procedimiento correspondiente, la señora Mgs. Paula Marcela Vega Rivera, en calidad de Directora Administrativa de la entidad contratante, mediante resolución administrativa



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL GENERAL LATACUNGA

Nro. IESS-HG-LA-DA-2024-0263-R de fecha 22 de agosto de 2024, adjudicó el contrato para la ejecución de “Adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de un Sistema Radiográfico / Fluoroscópico - Móvil con Flat Panel para el servicio de imagenología del Hospital General Latacunga”, acogiendo la recomendación expresa realizada por la Comisión Técnica, a DIMED HEALTHCARE S.A., constante en el RUC. 1793193550001, de conformidad con los pliegos, la oferta y demás documentos que forman parte del procedimiento, por un valor de USD \$ 142.000,00 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 00/100), más IVA.

1.6. Mediante Acción de Personal Nro. SDNGTH-2023-1965-NJS de fecha 25 de julio de 2023; y, su ampliación mediante Acción de Personal Nro. SDNGTH-IESS-2024-00634-MP de fecha 22 de julio de 2024, se nombra a la Mgs. Paula Marcela Vega Rivera como Director Administrativo del Hospital General – Latacunga, por lo tanto, se encuentra legalmente facultada para comparecer en el presente instrumento.

1.7. Con fecha 15 de febrero de 2022, ha sido registrada la designación del señor Luis Enrique Zambrano Ferrer, como Gerente General de la empresa DIMED HEALTHCARE S.A., en el Registro Mercantil del cantón Quito, a través del trámite No. 8844; por lo tanto, se encuentra legalmente facultada para comparecer en el presente instrumento.

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1. Conforme a lo estipulado en el artículo 256 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública: *“El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los pliegos y la oferta ganadora. Los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el contrato, también forman parte de éste (...)”*; forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

- a) El pliego del proceso de Subasta Inversa Electrónica para la Adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de un Sistema Radiográfico / Fluoroscópico - Móvil con Flat Panel para el servicio de imagenología del Hospital General Latacunga, incluyendo las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, por lo tanto, en lo que no estuviere dispuesto en el presente contrato se atenderá a lo manifestado en los documentos citados.
- b) La oferta presentada por el Contratista DIMED HEALTHCARE S.A., con todos sus documentos que la conforman.
- c) Las garantías presentadas por el Contratista DIMED HEALTHCARE S.A.
- d) La resolución administrativa de adjudicación Nro. IESS-HG-LA-DA-2024-0263-R de fecha 22 de agosto de 2024.
- e) Las certificaciones otorgadas por la Unidad Financiera del Hospital General Latacunga, que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

- f) Los requerimientos correspondientes al nivel de Transferencia de Tecnología, cuando sea aplicable conforme a la normativa vigente.

Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1. El contratista se obliga para con la entidad contratante a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la misma la Adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de un Sistema Radiográfico / Fluoroscópico - Móvil con Flat Panel para el servicio de Imagenología del Hospital General Latacunga, de la siguiente manera:

DETALLE DEL BIEN					
NO.	CÓDIGO CPC	TIPO DE BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD REQUERIDO
1	4811000111	SISTEMA RADIOGRÁFICO / FLUOROSCÓPICO - MÓVIL CON FLAT PANEL	SE DETALLA DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA VIGENTE, DE EQUIPAMIENTO MÉDICO: INT-03 Rev-04	UNIDAD	1

DETALLE DEL SERVICIO					
NO.	CÓDIGO CPC	TIPO DE SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD REQUERIDO
1	871540012	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SISTEMA RADIOGRÁFICO / FLUOROSCÓPICO - MÓVIL CON FLAT PANEL	SE DETALLA DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA VIGENTE, DE EQUIPAMIENTO MÉDICO: INT-03 Rev-04	SERVICIO	16

FICHA TÉCNICA SISTEMA RADIOGRÁFICO / FLUOROSCÓPICO - MÓVIL CON FLAT PANEL (INT-03 Rev-04):

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	INT-03 Rev-04
Código:	INT-03
Revisión:	Rev-04
Mes-Año:	Enero - 2023
Vigencia:	Desde: 01-01-2023
	Hasta: 31-12-2024
Tipo:	Equipo médico
DATOS GENERALES	
Nombre:	SISTEMA RADIOGRAFICO / FLUOROSCOPICO - MOVIL CON FLAT PANEL

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Características específicas		
Tipo:	1,01	Arco en C con detector de imagen flat panel
Características específicas		
Carro de monitor	2,01	Un (1) Monitor tamaño ≥ 32 pulgadas o ≥ 2 monitores de tamaño ≥ 19 pulgadas
	2,02	Resolución del monitor $\geq 1280 \times \geq 1024$ píxeles
Brazo Arco en C	3,01	Profundidad ≥ 70 cm
	3,02	Espacio libre (vertical) ≥ 76 cm
	3,03	Desplazamiento horizontal ≥ 20 cm
	3,04	Desplazamiento vertical ≥ 38 cm
	3,05	Giro orbital total (suma ejes positivo y negativo) $\geq 140^\circ$
	3,06	Giro lateral total o angulación (suma ejes positivo y negativo) $\geq 360^\circ$
	3,07	Distancia entre fuente y receptor de imagen (SID) ≥ 95 cm
	3,08	Giro panorámico (swivel) $\pm 10^\circ$ o mayor giro
Tubo de rayos x	4,01	Ánodo de Tubo de Rayos X rotatorio
	4,02	Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo ≥ 300.000 HU o equivalente
	4,03	Disipación de calor del ánodo ≥ 70.000 HU/min
	4,04	Punto focal $\leq 0,6$ mm
Generador de rx	5,01	Potencia del generador ≥ 12 kW
Modo Radiografía	6,01	Valor de voltaje máximo ≥ 120 kV
	6,02	Valor de corriente máxima ≥ 75 mA
Modo Fluoroscopia	7,02	Valor de corriente máxima ≥ 20 mA
	7,03	Fluoroscopia pulsada
	7,04	Pulsos por segundo ≥ 15
Detector	8,01	Detector de panel plano
	8,02	Tamaño $\geq 25 \times \geq 25$ cm
	8,03	Matriz de resolución $\geq 1000 \times \geq 1000$ píxeles
	8,04	Conversión análogo digital o resolución de imagen digital o profundidad de digitalización ≥ 16 bits
	8,05	Tamaño de pixeles $\mu m \leq 200$
Procesamiento de imagen y almacenamiento	9,01	Capacidad de almacenamiento ≥ 40.000 imágenes
	9,02	Almacenamiento de imágenes en disco duro, o USB, o CD/DVD-RW
	9,03	Matriz de la imagen $\geq 1k \times 1k$ pixeles
Sistema de integración DICOM con licencias habilitadas	10,01	Requerido
Accesorios		
	11,01	Impresora térmica, blanco y negro
	11,02	Papel: Cinco (5) rollos compatibles con la impresora

Accesorios	11,03	Dos (2) juego de envolturas esterilizables para tubo, arco y detector
	11,04	Un (1) control remoto de mano para controlar funciones de arco en C
	11,05	Un (1) Interruptor de mano para liberación de radiación
	11,06	Un (1) Interruptor de pie para liberación de radiación
	11,07	Dos (2) juegos de chaleco y falda plomados Dos (2) kit de protectores de gónadas (3 tamaños) Dos (2) pares de guantes de protección con plomo. Tamaño a elección del establecimiento de salud Dos (2) gafas de protección radiológica Dos (2) protectores de tiroides para rayos x
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	12,01	110~220 VAC / 60 Hz. De acuerdo a la necesidad del Establecimiento de Salud
Certificación	12,02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica		Dos años a partir de la recepción del bien.
	12,03	Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	12,04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	12,05	Durante la vida útil, cada 6 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento el ajuste y revisión de los parámetros de funcionamiento; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
	12,06	Garantía del servicio técnico (mano de obra) hasta la siguiente visita de mantenimiento preventivo, es decir, de suscitarse eventos que requieran de visitas de mantenimiento correctivo, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo alguno para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del equipo. Esta garantía no incluye la provisión de repuestos, accesorios o consumibles (después de los dos primeros años).
Vida útil	12,07	10 años

3.2. PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA: El principio de vigencia tecnológica se acoge a toda la normativa atinente a este principio, tanto de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, Normativa Secundaria y Normativa conexa aplicable para el efecto.

3.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO: El mantenimiento preventivo periódico deberá comprender el soporte técnico regular o periódico, los insumos, partes, piezas y todas las acciones necesarias para garantizar el perfecto estado de funcionalidad del bien de conformidad con las recomendaciones establecidas en los manuales del fabricante, de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, Normativa Secundaria y Normativa conexa aplicable para el efecto.

Durante la vida útil, cada 6 meses el contratista deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento el ajuste y revisión de los parámetros de funcionamiento; sin costo para

la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica.

Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el contratista sin costo adicional para la entidad contratante.

Cada visita deberá documentarse con la marca, modelo y serie del equipo y solucionará los problemas detectados que será incluido en el respectivo informe con las novedades encontradas.

Las visitas técnicas se deberán coordinar con el Administrador del Contrato en horario laboral del servicio.

El administrador del contrato programará las actividades del servicio de mantenimiento preventivo en base al cronograma presentado o necesidad institucional.

3.4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El mantenimiento correctivo de los bienes debe comprender la reparación inmediata del bien en caso de daño o defecto de funcionamiento, la provisión o instalación de repuestos, accesorios, piezas o partes, así como la obligación de ejecutar todas las acciones necesarias para garantizar su funcionalidad y operatividad, incluyendo su reposición temporal, a fin de asegurar la prestación ininterrumpida del servicio al que se destine el equipo médico, de acuerdo a la RESOLUCION Nro. R.E-SERCOP-2023-0134 Sección I de los Mantenimientos Artículo 328 y 329 que manifiesta lo siguiente:

“Artículo 328.- Mantenimiento Correctivo.- El mantenimiento correctivo de los bienes debe comprender la reparación inmediata del bien en caso de daño o defecto de funcionamiento, la provisión e instalación de repuestos, accesorios, piezas o partes, así como la obligación de ejecutar todas las acciones necesarias para garantizar su funcionalidad y operatividad, incluyendo su reposición temporal.

Artículo 329.- Aplicación del servicio de mantenimiento correctivo.- Cuando los equipos adquiridos presenten fallas o averías atribuibles a su normal funcionamiento las entidades contratantes deberán solicitar al proveedor la prestación del servicio de mantenimiento correctivo; siempre y cuando se encuentre vigente la garantía técnica emitida. En la propuesta, el proveedor deberá garantizar la calidad del servicio de mantenimiento correctivo y de los repuestos, trabajos sobre los cuales deberá señalar el periodo de garantía correspondiente. El pago de estos mantenimientos se realizará previo informe favorable del área técnica correspondiente y emisión de la certificación presupuestaria; a cargo de la garantía técnica vigente”.

El contratista debe documentar cada incidente e incluir el diagnóstico, pruebas realizadas y solución del mismo. En caso de existir cambio de partes, la documentación debe especificar marcas, modelos y números de serie de lo reemplazado.

El mantenimiento correctivo deberá realizarse previa solicitud del Administrador del Contrato, y el contratista realizará la inspección del equipo y junto a un informe técnico cotizará el valor del servicio de mantenimiento correctivo desglosando el costo de la mano de obra, del repuesto (s) a utilizar, los mismos que por ningún motivo podrán ser superiores a los del mercado.

3.5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

- Entregar los Equipos instalados y funcionando óptimamente, realizando las adecuaciones

- necesarias si fuera el caso, acorde a las especificaciones técnicas requeridas.
- Verificación del óptimo funcionamiento del Equipo contratado, el mismo que deberá ser de última generación. (La fecha de fabricación del Equipo Médico a ser ofertado no debe ser superior a un (1) año a la fecha del proceso de adquisición con el fin de garantizar su utilización con tecnología de punta).
 - Entregar todos los accesorios, software y licencias requeridas proporcionadas por el fabricante.
 - La Contratista contará con personal técnico en Ecuador o Latinoamérica, calificado y certificado por el fabricante del equipo médico.
 - Entregar los repuestos que deba importar en un término máximo de 30 días, contados a partir de la notificación del contratante, aceptando la oferta del contratista o firmado el contrato según sea el caso, los mismos que se entregarán en la bodega para su verificación y descargo, dando cumplimiento a la normativa vigente.
 - Proveer repuestos e insumos originales de fábrica.
 - Cumplir con todos los plazos establecidos en esta contratación.
 - Asumir las obligaciones que se establezcan en los pliegos y en el contrato.
 - La Contratista asumirá plenamente las obligaciones que para ella se deriven del contrato u oferta, en relación con los daños y perjuicios que provengan de las acciones u omisiones por los trabajos de reemplazo o corrección de fallas de mantenimiento preventivo o correctivo, debiendo inmediatamente enmendar los daños ocasionados, sin costo para la institución.
 - El contratista deberá presentar un reporte de mantenimiento cada vez que lo realice según el plan de mantenimiento entregado y un informe detallado de las actividades de cada uno de los mantenimientos con sus respectivos valores de calibración, así como, el detalle de los repuestos cambiados, los cuales se entregarán al Administrador para el debido procedimiento de acuerdo a la ley.
 - El contratista debe garantizar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo durante la vida útil del equipo, objeto de esta contratación, el soporte técnico debe ser las 24 horas los 7 días de la semana.
 - El tiempo de respuesta del Contratista ante una falla del Sistema Radiográfico/Fluoroscópico Móvil con Flat Panel, es decir, por un algún inconveniente que dificulte su uso continuo normal, deberá ser inmediata. Cuando el Equipo quede fuera de funcionamiento por encima del tiempo establecido por incumplimiento en el tiempo de respuesta atribuible a la CONTRATISTA, se sumarán al tiempo de garantía que se oferte, quedando obligado el contratista a extender el plazo de vigencia de la garantía del Equipo y sus componentes, cuantas veces sea necesario, por un plazo similar al que el Equipo se encuentre inoperativo por causas atribuibles al mismo.
 - El contratista tendrá la obligación de resguardar el equipo de las variaciones eléctricas y otros que fueran necesarias, caso contrario será responsable dentro de los 2 años de garantía de reponer las partes o accesorios, como de todo el equipo sin costo para la institución.
 - El contratista deberá garantizar la calidad del servicio de mantenimiento correctivo y de los repuestos, trabajos sobre los cuales deberá señalar expresamente el periodo de garantía correspondiente, el mismo que no será menor a 6 meses en mano de obra y 1 año para los repuestos.
 - **SOPORTE TÉCNICO DURANTE EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL EQUIPO:** Para realizar el soporte técnico se deberá cumplir lo siguiente:
 - ✓ El soporte técnico debe brindarse durante el tiempo de vigencia de la garantía técnica.
 - ✓ Contar con el personal técnico capacitado y que presenten el certificado de acreditación emitido por la fábrica, como mínimo dos (02) años que hayan

recibido el adiestramiento en el funcionamiento, mantenimiento y reparación del equipo, objeto de este contrato.

- ✓ Contar con las instalaciones, herramientas y equipos necesarios para el mantenimiento y reparación del equipo.
 - ✓ La Contratista debe brindar el soporte y asesoramiento técnico, con el fin de solventar eventuales problemas o novedades que se presenten, en relación al funcionamiento, operación, mantenimientos y repuestos del equipo objeto de la presente contratación.
- En caso de requerirse dispositivos adicionales o software para la protección y seguridad de los equipos, estos deberán ser asumidos por el contratista.
 - En caso de fallas o daños en el hardware por causas eléctricas que pudieron ser previstas por la contratista durante la instalación y periodo de vida útil y garantía de fábrica, deberán ser asumidas por el mismo sin costo adicional para la institución.
 - Brindar capacitación para el correcto manejo y funcionamiento del equipo a todo el personal técnico Operativo (Tecnólogos Médicos en Imagenología 3) y personal técnico de Mantenimiento de la Institución. Además, deberá completar la capacitación con actualizaciones en que se amerite, sin costo para la institución.
 - Para el personal técnico del área de mantenimiento de la Entidad Contratante se deben realizar mínimo 2 capacitaciones: la primera al finalizar el proceso de instalación y entrega del equipo, capacitación que no debe ser mayor a 10 días, la misma que debe asegurar que el personal técnico este completamente capacitado con el manejo y las bases técnicas del equipo y sus prestaciones; y, la segunda capacitación se la efectuará 60 días después como refuerzo de la capacitación inicial para solventar dudas del funcionamiento.
 - Para los profesionales de la salud que laboran en el departamento de imagen (Tecnólogos Médicos en Imagenología 3) se deben realizar mínimo tres capacitaciones; la primera al momento de la instalación, la misma que debe asegurar que el personal este completamente capacitado con el equipo y sus capacidades y/o prestaciones asegurando el adecuado empleo en los pacientes, la segunda se realizará a los 60 días como refuerzo a la inicial y la tercera capacitación se realizará un año posterior a la fecha de instalación y puesta en funcionamiento del equipo como refuerzo final a las dos anteriores.
 - El personal técnico y capacitador deberá tener la Licencia Operacional emitida por la SCAN.
 - El contratista será el encargado del desmontaje del Equipo a ser reemplazo, incluyendo el desecho del tubo de Rayos X según la normativa vigente emitida por el Ministerio de Energía y Minas.
 - El contratista deberá realizar la medición anual verificando los parámetros de radiación (kV, mA, radiación de fuga y otros), de acuerdo a los formatos establecidos por el órgano regular.
 - Dar cumplimiento a lo que determina el Decreto Ejecutivo 1515 en lo que respecta a la Vigencia Tecnológica en el ámbito de la Contratación Pública.

Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO

4.1. El valor del presente contrato, es de **USD \$ 142.000,00 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 00/100)**, más IVA, de conformidad con la oferta presentada por la Contratista.

4.2. Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato, como se detalla a



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL GENERAL LATACUNGA

continuación:

NO.	DETALLE DEL BIEN/SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGISTRO SANITARIO	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	SISTEMA RADIOGRÁFICO / FLUOROSCOPICO - MÓVIL CON FLAT PANEL	1	Unidad	14125-DME-0123	\$126.000,00	\$ 126.000,00
2	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SISTEMA RADIOGRÁFICO / FLUOROSCOPICO - MÓVIL CON FLAT PANEL	16	Servicio	N/A	\$1.000,00	\$ 16.000,00
VALOR TOTAL (SIN INCLUIR IVA)						\$ 142.000,00

AÑOS DE MANTENIMIENTO (CONFORME A LA FICHA TÉCNICA INT-03 Rev-04)	VALOR ANUAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (DOS VISITAS POR AÑO CON UN VALOR POR VISITA DE \$1.000,00)
AÑO 1: 2 mantenimientos preventivos (cada seis (6) meses el contratista deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica)	-
AÑO 2: 2 mantenimientos preventivos (cada seis (6) meses el contratista deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica)	-
AÑO 3: 2 mantenimientos preventivos (cada seis (6) meses el contratista deberá dar mantenimiento preventivo)	\$ 2.000,00
AÑO 4: 2 mantenimientos preventivos (cada seis (6) meses el contratista deberá dar mantenimiento preventivo)	\$ 2.000,00
AÑO 5: 2 mantenimientos preventivos (cada seis (6) meses el contratista deberá dar mantenimiento preventivo)	\$ 2.000,00
AÑO 6: 2 mantenimientos preventivos (cada seis (6) meses el contratista deberá dar mantenimiento preventivo)	\$ 2.000,00
AÑO 7: 2 mantenimientos preventivos (cada seis (6) meses el contratista deberá dar mantenimiento preventivo)	\$ 2.000,00
AÑO 8: 2 mantenimientos preventivos (cada seis (6) meses el contratista deberá dar mantenimiento preventivo)	\$ 2.000,00
AÑO 9: 2 mantenimientos preventivos (cada seis (6) meses el contratista deberá dar mantenimiento preventivo)	\$ 2.000,00
AÑO 10: 2 mantenimientos preventivos (cada seis (6) meses el contratista deberá dar mantenimiento preventivo)	\$ 2.000,00
Valor total del mantenimiento:	\$ 16.000,00

***Nota:** El cronograma de mantenimientos preventivos definitivo, será fijado en la recepción, en el acta de entrega recepción definitiva del Equipo Médico.

Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO

5.1. La entidad contratante cancelará el valor del contrato de la siguiente manera:

a) El pago del Equipo Médico se efectuará contra entrega, de conformidad a las especificaciones técnicas y condiciones contractuales; previa presentación del informe de conformidad por parte del Administrador del Contrato, informe del delegado técnico, suscripción del acta entrega y



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL GENERAL LATACUNGA

recepción a entera satisfacción de la entidad contratante, y la presentación de la factura correspondiente y demás documentos habilitantes que solicite la entidad contratante para el pago respectivo, en el que únicamente se registrara el valor correspondiente a la adquisición del Equipo Médico.

b) El pago por el valor de los Mantenimientos Preventivos del Equipo Médico, posterior a los dos años que serán cubiertos sin costo para la institución, se realizará de manera periódica, de acuerdo al cronograma de mantenimientos establecido, mismo que se pagara contra entrega, posterior a la revisión y verificación del servicio, que deberá ser a entera satisfacción de la entidad, celebrando actas y emitiendo el informe del delegado técnico e informe de conformidad del área requirente.

5.2. Lugar de Entrega:

a) La entrega del Equipo Médico se realizará en las bodegas del establecimiento de salud, cumpliendo con la normativa que garantice el mantenimiento de las condiciones de almacenamiento, distribución y transporte establecidas.

b) El lugar donde se realizará y recepcará los mantenimientos preventivos y correctivos del Equipo Médico, será en el lugar de Centro Quirúrgico de la Institución.

c) La entrega incluye transporte sin costo para la institución, hasta el sitio de las Bodegas del Hospital General Latacunga, ubicado en la calle Quito S/N y Leopoldo Pino, Teléfono 032997503 (ext. 1086), en el horario de 08H00 a 14h00, previa coordinación con el Administrador de Contrato y la Responsable de Bodega del Hospital.

5.3. Discrepancias: Si existieren discrepancias respecto a la ejecución del contrato, se notificará al Contratista conforme a la normativa vigente; si no se receptare respuesta, dentro del término de 72 horas, siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el/la Contratista ha aceptado la liquidación y se dará paso al pago; cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el presente contrato.

Cláusula Sexta.- GARANTÍAS

6.1. En este contrato se rendirán las siguientes garantías, en conformidad con el pliego y las especificaciones técnicas, que forman parte integral del contrato:

- **Garantía técnica.-** El contratista mantendrá la garantía vigencia durante los años de vida útil del equipo, de acuerdo a lo estipulado en la ficha técnica INT-03 Rev-04 y en concordancia al principio de Vigencia Tecnológica, de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, Normativa Secundaria y Normativa conexas aplicables para el efecto.
- **Garantía de fiel cumplimiento.-** En conformidad al artículo 74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública: *“Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeran a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de aquel. En los contratos de obra, así como en los contratos integrales por precio fijo, esta garantía se constituirá para garantizar el cumplimiento del contrato y las obligaciones contraídas a favor de terceros y para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los*

materiales, asegurando con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al proveedor (...)”.

- Las demás cartas compromiso o garantías estipuladas en los pliegos, oferta y/o términos de referencia, que han sido otorgadas por la contratista y son de cumplimiento obligatorio.

Cláusula Séptima.- PLAZO

7.1. El contratista deberá entregar el Equipo Médico en la bodega del Hospital General Latacunga, sin costo adicional para la institución en (1) una sola entrega total, el plazo será de (60) sesenta días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Dentro de este plazo señalado para la entrega del equipo, se deberá cumplir las siguientes actividades:

- Instalación
- Puesta en Funcionamiento
- Capacitación

El contratista garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el Equipo Médico durante la vida útil.

7.2. En lo que respecta al mantenimiento preventivo, se realizará de acuerdo al cronograma de mantenimiento del Equipo Médico, definido según la especificación de la ficha técnica y entrega definitiva del Equipo Médico, durante los años de vida útil del mantenimiento, de la siguiente manera:

ÍTEM	CÓDIGO	EQUIPO MÉDICO	CANTIDAD	PLAZO DE ENTREGA
1	INT-03 Rev-04	SISTEMA RADIOGRÁFICO / FLUOROSCOPICO - MÓVIL CON FLAT PANEL	1	El Plazo máximo de Entrega del Equipo será de 60 días calendario, contados a partir del siguiente día de la Suscripción del Contrato. (UNA ENTREGA TOTAL).

7.2. Plazo de ejecución de mantenimiento equipo médico (SISTEMA RADIOGRÁFICO / FLUOROSCOPICO - MÓVIL CON FLAT PANEL - INT-03 Rev-04):

CÓDIGO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	AÑO 2025	AÑO 2026	AÑO 2027	AÑO 2028	AÑO 2029	AÑO 2030	AÑO 2031	AÑO 2032	AÑO 2033	AÑO 2034
MANTENIMIENTOS CON COSTO											
530404	Maquinaria y equipos (instalación, mantenimiento y reparación)	2 (DOS) mantenimientos preventivos (cada seis (6) meses el contratista deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los	2 (DOS) mantenimientos preventivos (cada seis (6) meses el contratista deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los	2 (DOS) mantenimientos preventivos (cada seis (6) meses el contratista deberá dar mantenimiento preventivo)	2 (DOS) mantenimientos preventivos (cada seis (6) meses el contratista deberá dar mantenimiento preventivo)	2 (DOS) mantenimientos preventivos (cada seis (6) meses el contratista deberá dar mantenimiento preventivo)	2 (DOS) mantenimientos preventivos (cada seis (6) meses el contratista deberá dar mantenimiento preventivo)	2 (DOS) mantenimientos preventivos (cada seis (6) meses el contratista deberá dar mantenimiento preventivo)	2 (DOS) mantenimientos preventivos (cada seis (6) meses el contratista deberá dar mantenimiento preventivo)	2 (DOS) mantenimientos preventivos (cada seis (6) meses el contratista deberá dar mantenimiento preventivo)	2 (DOS) mantenimientos preventivos (cada seis (6) meses el contratista deberá dar mantenimiento preventivo)



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL GENERAL LATACUNGA

		dos primeros años de garantía técnica)	dos primeros años de garantía técnica)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

***NOTA:** El cronograma de mantenimientos preventivos definitivo, será fijado en la recepción, en el acta de entrega recepción definitiva del Equipo Médico.

7.3. La prórroga o suspensión del plazo contractual, se realizará conforme a lo determinado en el procedimiento estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.

Cláusula Octava.- MULTAS

8.1. Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales, entrega de los bienes y/o servicios, conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa del TRES por mil (3*1000), por cada día de retraso; la multa se calculará sobre la totalidad del valor del contrato y/o conforme lo estipula el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Se exceptúan de la imposición de las multas referidas, los incumplimientos que se produjeran por caso fortuito o fuerza mayor (debidamente comprobado con documentación de sustento), conforme lo dispuesto en el artículo 30 del Código Civil, debidamente comprobado y aceptado por el Administrador/a del Contrato, para lo cual se notificará al HOSPITAL GENERAL LATACUNGA, dentro de los términos estipulados entre las partes.

Transcurrido este término, de no mediar dicha notificación, se entenderá como no ocurridos los hechos que alegue LA CONTRATISTA como causa para la no presentación del servicio al cual está obligada, se le impondrá las multas previstas anteriormente.

El HOSPITAL GENERAL LATACUNGA, queda autorizado por LA CONTRATISTA para que haga efectiva la multa impuesta, de los valores que por este contrato le corresponde recibir sin requisito o trámite previo alguno

Cláusula Novena.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

9.1. La entidad contratante designa al señor **Lcdo. Eliecer Fernández Pérez, Tecnólogo Médico de Imagenología 3**, en calidad de administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones del pliego que forma parte del presente contrato, y velará por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

9.2. La entidad contratante podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará notificar a la Contratista por correo electrónico con la respectiva comunicación; sin que sea necesaria la modificación del texto contractual.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL HOSPITAL GENERAL LATACUNGA

Cláusula Décima.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO

10.1. Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones del Contrato.

10.2. Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del/de la Contratista, procederá la declaración anticipada y unilateral por parte de la entidad contratante, en los casos establecidos en la LOSNCP, el RGLOSNCP y la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública.

10.3 Si la suma total acumulada de las multas supere el máximo del 5% del valor del contrato, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el HOSPITAL GENERAL LATACUNGA, podrá dar por terminado el Contrato, unilateralmente.

10.4. Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General.

Cláusula Décima Primera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

11.1 Las partes podrán establecer los términos específicos del convenio arbitral, para el efecto se propone el siguiente texto:

En caso de que, respecto de las divergencias o controversias suscitadas sobre el cumplimiento, interpretación y ejecución del presente contrato, no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas acuerdan someterse a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos previstos en la Ley de Arbitraje y Mediación, al reglamento de funcionamiento del centro de mediación y arbitraje del Centro de Mediación del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi, ubicado en la Avenida Amazonas y calle General Maldonado, edificio del Complejo Judicial de Latacunga, planta baja, oficina 1 y a las siguientes normas:

- a) Previo a iniciar el trámite del arbitraje, las partes someterán la controversia a mediación para lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio.
- b) En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante la mediación, las partes se someterán a arbitraje administrado por el centro de arbitraje y mediación de la Procuraduría General del Estado.
- c) El contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este contrato. Si el contratista incumpliere este compromiso, la contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y ejecutar las garantías.
- d) La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Cláusula Duodécima: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

12.1. Todas las comunicaciones entre las partes sin excepción, serán formuladas por escrito o medios electrónicos y en idioma español. Las comunicaciones entre el administrador del contrato, y el/la Contratista se harán a través de documentos escritos o medios electrónicos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL GENERAL LATACUNGA

Cláusula Décima Tercera.- DOMICILIO

13.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi.

13.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

- a) La contratante: calle Quito S/N y Leopoldo Pino, ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, Teléfono 032997503, ext. 1142, correo eliecer.fernandez@iess.gob.ec
- b) El/La Contratista: avenida de los Shyris, M35-174 y calle Suecia, cantón Quito, provincia de Pichincha, teléfono (02) 2241058/0992982522, correo electrónico presidencia@dimedhealthcare.com; administracion@dimedhealthcare.com

Cláusula Décima Cuarta.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

14.1. Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA RADIOGRÁFICO / FLUOROSCOPICO - MÓVIL CON FLAT PANEL PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL LATACUNGA, publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de la convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante del presente contrato.

Dado, en la ciudad de Latacunga, a los doce días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro

Mgs. Paula Marcela Vega Rivera
Directora Administrativa
Hospital General Latacunga
CONTRATANTE

Luis Enrique Zambrano Ferrer
Gerente General
DIMED HEALTHCARE S.A.
RUC. 1793193550001
CONTRATISTA

ELABORADO POR:

Abg. Wilson Andrade Peñaherrera
ABOGADO
HOSPITAL GENERAL LATACUNGA